SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

RECURSO ESPECIAL Nº 2072052 - RJ (2023/0156208-0)

RELATOR	**:**	**MINISTRO SÉRGIO KUKINA**
RECORRENTE	:	FAZENDA NACIONAL
RECORRIDO	:	AGRÍCOLA SANTA OLGA LTDA
ADVOGADO	:	FREDERICO GONCALVES RIBEIRO NETO - RJ093787

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO EM EMBARGOS DE TERCEIRO. DESCONSTITUIÇÃO DE PENHORA EFETIVADA EM EXECUÇÃO FISCAL. JULGAMENTO UNÂNIME DO APELO ORDINÁRIO SEGUIDO DE REJEIÇÃO, POR MAIORIA, DO RECURSO INTEGRATIVO. VOTO VENCIDO APTO A REVERTER O RESULTADO INICIAL. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO JULGAMENTO AMPLIADO. INTELIGÊNCIA DO ART. 942 DO CPC.

1. Assentou-se no Superior Tribunal de Justiça o posicionamento pela necessidade de aplicação da técnica de julgamento ampliado, prevista no art. 942 do CPC, na hipótese em que os embargos declaratórios opostos em apelação sejam julgados por maioria e possua o voto vencido aptidão para inverter o resultado unânime inicial no apelo ordinário. Precedentes.

2. No campo doutrinário, ressai idêntica compreensão. Nessa linha, Alexandre Freitas Câmara explica que "[...] será caso de ampliar o colegiado quando houver divergência no julgamento de embargos de declaração contra acórdão proferido em apelação (já que a decisão dos embargos de declaração se integra ao julgamento embargado, e na hipótese da apelação qualquer divergência acarreta a ampliação do órgão julgador)" (**A ampliação do colegiado em julgamentos não unânimes**. *RePro 282*, p. 264).

3. Recurso especial da Fazenda Nacional provido, com a determinação de retorno do feito ao Tribunal de origem, a fim de que tenha continuidade o exame do recurso aclaratório do Fisco, consoante a liturgia do art. 942 do CPC.

Documento eletrônico VDA46166122 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 17/03/2025 19:39:39
Publicação no DJEN/CNJ de 26/03/2025. Código de Controle do Documento: 3acac186-f389-45f8-85d3-1bd9a9df8df9

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA, por unanimidade, dar provimento ao recurso especial, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.

Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues (Presidente) e Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator.

Brasília, 11 de março de 2025.

Sérgio Kukina
Relator

Documento eletrônico VDA46166122 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 17/03/2025 19:39:39
Publicação no DJEN/CNJ de 26/03/2025. Código de Controle do Documento: 3acac186-f389-45f8-85d3-1bd9a9df8df9

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

RECURSO ESPECIAL Nº 2072052 - RJ (2023/0156208-0)

RELATOR	**:**	**MINISTRO SÉRGIO KUKINA**
RECORRENTE	:	FAZENDA NACIONAL
RECORRIDO	:	AGRÍCOLA SANTA OLGA LTDA
ADVOGADO	:	FREDERICO GONCALVES RIBEIRO NETO - RJ093787

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO EM EMBARGOS DE TERCEIRO. DESCONSTITUIÇÃO DE PENHORA EFETIVADA EM EXECUÇÃO FISCAL. JULGAMENTO UNÂNIME DO APELO ORDINÁRIO SEGUIDO DE REJEIÇÃO, POR MAIORIA, DO RECURSO INTEGRATIVO. VOTO VENCIDO APTO A REVERTER O RESULTADO INICIAL. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO JULGAMENTO AMPLIADO. INTELIGÊNCIA DO ART. 942 DO CPC.

1. Assentou-se no Superior Tribunal de Justiça o posicionamento pela necessidade de aplicação da técnica de julgamento ampliado, prevista no art. 942 do CPC, na hipótese em que os embargos declaratórios opostos em apelação sejam julgados por maioria e possua o voto vencido aptidão para inverter o resultado unânime inicial no apelo ordinário. Precedentes.

2. No campo doutrinário, ressai idêntica compreensão. Nessa linha, Alexandre Freitas Câmara explica que "[...] será caso de ampliar o colegiado quando houver divergência no julgamento de embargos de declaração contra acórdão proferido em apelação (já que a decisão dos embargos de declaração se integra ao julgamento embargado, e na hipótese da apelação qualquer divergência acarreta a ampliação do órgão julgador)" (**A ampliação do colegiado em julgamentos não unânimes**. *RePro 282*, p. 264).

3. Recurso especial da Fazenda Nacional provido, com a determinação de retorno do feito ao Tribunal de origem, a fim de que tenha continuidade o exame do recurso aclaratório do Fisco, consoante a liturgia do art. 942 do CPC.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator): Trata-se de

Documento eletrônico VDA46298116 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 21/03/2025 19:50:14
Código de Controle do Documento: 5bc74b61-dec5-45a1-8e80-82f772fbc80f

recurso especial manejado pela **Fazenda Nacional**, com base no art. 105, III, *a*, da CF, contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região, assim ementado (fl. 492):

> *EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE TERCEIRO. TÉCNICA DE AMPLIAÇÃO DO COLEGIADO ESTABELECIDA NO ART. 942 DO CPC. OMISSÃO. INEXISTENTE. PREQUESTIONAMENTO.*
> *1. A omissão apontada pela União diz respeito à suposta necessidade da técnica de ampliação do colegiado (art. 942 do CPC), em virtude do julgamento realizado por maioria de votos, em sede de Embargos de Declaração.*
> *2. Entretanto, inexiste a omissão alegada, primeiro, porque não há previsão legal acerca da aplicação da aludida técnica em sede de Embargos de Declaração dos Embargos de Declaração, limitando-se o diploma processual a prever a sua incidência nos julgamentos de apelação, agravo de instrumento e ação rescisória, sendo certo que eventual aplicação da técnica a todos os julgamentos derivados do julgamento original do recurso gerariam eternização dos processos e possível afronta ao princípio da duração razoável do processo.*
> *3. O acórdão que julgou à unanimidade negou provimento à apelação interposta e manteve a sentença e o* decisum *que reapreciou a matéria em sede de juízo de Embargos de Declaração não modificou o que restou decidido no julgamento do apelo, conclui-se, à luz do IAC nº 1 deste E. TRF da 2ª Região, que não deve ser aplicada na hipótese vertente a técnica de ampliação do colegiado prevista no art. 942 do CPC.*
> *4. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.*

A parte recorrente aponta violação ao art. 942 do CPC. Sustenta, em resumo, que, a despeito de o julgamento da apelação ter sido por unanimidade, os embargos de declaração opostos contra esse *decisum* foram rejeitados por maioria, a ensejar a técnica de julgamento ampliado, em especial, considerando que o voto vencido no acórdão integrativo concluiu pelo provimento do apelo ordinário, ou seja, possui "*aptidão para alterar o resultado unânime do acórdão de apelação*" (fl. 502).

Contrarrazões apresentadas às fls. 513/526, nas quais se aduz a inviabilidade de se conhecer do apelo raro ante a Súmula 7/STJ. No mérito, postula-se o desprovimento do recurso, ao argumento de que "*inexiste* [...] *previsão para que seja aplicado o artigo 942 do CPC no caso de Embargos de Declaração, admitindo-se apenas que a referida técnica incida nos julgamentos de apelação, agravo de instrumento e ação rescisória, sob pena de gerar eternização dos processos*" (fl. 523).

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator): Impõe-se anotar, à saída, que o deslinde da questão jurídica controvertida suscitada no apelo especial não demanda revolvimento fático-probatório, mas apenas aferição da necessidade, ou não, de julgamento ampliado, previsto no art. 942 do CPC, na hipótese

Documento eletrônico VDA46298116 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 21/03/2025 19:50:14
Código de Controle do Documento: 5bc74b61-dec5-45a1-8e80-82f772fbc80f

em que, a despeito de se ter dado por unanimidade o exame do apelo ordinário, os aclaratórios opostos na sequência são decididos por maioria.

Afasta-se, assim, o empeço sumular 7/STJ indicado nas contrarrazões de recurso raro.

Passando desde já à análise do mérito recursal, tenho que merece acolhimento a insurgência fazendária.

A parte recorrente indica ofensa ao art. 942 do CPC, que assim dispõe:

> ***Art. 942****. Quando o resultado da apelação for não unânime, o julgamento terá prosseguimento em sessão a ser designada com a presença de outros julgadores, que serão convocados nos termos previamente definidos no regimento interno, em número suficiente para garantir a possibilidade de inversão do resultado inicial, assegurado às partes e a eventuais terceiros o direito de sustentar oralmente suas razões perante os novos julgadores.*

No caso, o apelo especial foi interposto no bojo de embargos de terceiro, nos quais a apelação aviada contra sentença favorável à parte autora, ora recorrida, foi desprovida à unanimidade, já na vigência do CPC/2015, como mesmo se colhe às fls. 357/363. Naquela assentada, concluiu-se pelo "*descabimento da alegação de fraude à execução*" (fl. 360) e manteve-se o comando sentencial pela desconstituição de penhora sobre imóvel rural denominado Pau-a-Pique, Fazenda Elesbão, em execução fiscal correlata (Processo 0000704-23.2009.4.02.5103 – cf. fl. 358).

Contra esse primeiro *decisum*, valeu-se o ente público do recurso integrativo de fls. 375/382, referindo omissão e defendendo, em apertada síntese, que "*os elementos trazidos aos autos pela própria empresa que apresentou os embargos de terceiro demonstram a clara intenção de fraude à execução*" (fl. 377).

Os embargos de declaração fazendários, todavia, foram rejeitados por maioria (v. súmula de julgamento às fls. 445/446).

Importa destacar, para o correto deslinde da balda, trecho do voto-vista vencido proferido no âmbito do exame dos declaratórios mencionados (fls. 441/442, g.n.):

> *No caso dos autos,* [...] *afastou*[-se] *a alegação de fraude, uma vez que a transferência do imóvel penhorado (15.05.2002 – fls. 221/223) foi anterior à inscrição do crédito fiscal de grande devedor em Dívida Ativa (21.06.2007).*
> ***Em seus embargos de declaração (fls. 306/312), a União sustenta a ocorrência de omissão quanto ao exame dos fatos, ao argumento de que a própria documentação juntada pelo terceiro embargante comprovam a fraude à execução****.*
> *Isso porque, a embargante foi criada a partir da cisão da Usina Santa Cruz (executada), com quadro societário idêntico ao desta (fls. 16/24) e já na primeira alteração contratual (fls. 25/37) inúmeros bens e direitos da devedora foram a ela transferidos, dentre eles o que é objeto da penhora ora questionada.*

Documento eletrônico VDA46298116 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 21/03/2025 19:50:14
Código de Controle do Documento: 5bc74b61-dec5-45a1-8e80-82f772fbc80f

Assim, apesar de a inscrição do débito objeto da execução ora embargada ser anterior à mudança de titularidade do imóvel penhorado, considerando que já existiam em desfavor da executada inúmeras execuções fiscais capazes de levá-la a insolvência, a operação societária realizada, com transferência do acervo patrimonial de grande devedora fiscal, demonstram, de modo inequívoco, a tentativa de blindagem dos bens contra a dívida bilionária que já era de seu conhecimento, configurando a fraude à execução.

Após exame dos autos em meu gabinete, peço vênia para divergir do ilustre relator.

No caso, ***não restam dúvidas quanto à existência de omissão relevante no exame dos fatos que sustentam a alegação de fraude à execução, não enfrentadas nem na sentença (fls. 243/246), tampouco no julgamento do apelo (fls. 297/302)****.*

Com base na documentação juntada à inicial, infere-se que o terceiro embargante, AGRÍCOLA SANTA OLGA LTDA, foi constituído através de cisão da executada, USINA SANTA CRUZ S/A (grande devedora da União), ocorrida em 06/05/2002, constando em seu quadro social, além da empresa cindida, que detinha 99,7% das cotas sociais, os demais sócios de seu quadro societário (Willian Walter Pretyman, George Alexander Pretyman e Edward Carlos Plunkett, cada um detendo 0,1% das cotas – fls. 16/24).

Já na primeira alteração contratual (fls. 25/37), realizada em 15/05/2002, houve aumento do capital social, por meio de subscrição de cotas exclusivamente por parte da executada, que as teria integralizado a partir da transferência dos 34 imóveis ali listados (dentre eles o que é objeto destes autos), além de outros bens e direitos desta.

Finalmente, em 23/10/2002, foi promovida a segunda alteração contratual (fls. 38/52), com retirada de USINA SANTA CRUZ S/A do quadro societário da ora embargante, através da cessão de suas cotas aos demais sócios.

A seu turno, o extrato de débitos fiscais colacionados pela União às fls. 186/207, nos dá conta de que, em 17/07/2013, quando emitido, o montante da dívida da USINA SANTA CRUZ S/A ultrapassava a cifra do bilhão (R$ 1.000.788.809,33 – um bilhão, setecentos e oitenta e oito mil, oitocentos e nove reais e trinta e três centavos).

Juntou, ainda, cópia de execuções fiscais anteriormente ajuizadas em desfavor de USINA SANTA CRUZ S/A, datadas entre os anos de 1996 e 1998, todas com prova de ciência/citação do devedor, (Processos nºs 97.0048727-0, 96.0038790-7, 96.0038816-4, 96.0038475-4, 98.0303107-4 - fls. 211/227), comprovando sua ciência do grande passivo fiscal que já possuía ao tempo da operação societária acima mencionada.

Desse modo, o fato de a transferência do imóvel de USINA SANTA CRUZ S/A, objeto desta ação, ser anterior à inscrição do débito por ela garantido em Dívida Ativa da União não impede o reconhecimento da fraude à execução na hipótese, já que a mesma não se dá com base na presunção estabelecida no art. 185 do CTN, mas com base no art. 593, II, do CPC/73, a partir da comprovação da inequívoca manobra societária realizada para esvaziamento do acervo de bens de grande devedor da União (dívida que ultrapassa ao valor de um bilhão), com transferência destes à empresa criada pela devedora e seus próprios sócios, com o único fim de blindagem patrimonial.

Posto isso, ***em divergência à relatoria, voto pelo provimento dos embargos de declaração da União, para dar provimento à apelação e manter a constrição do imóvel penhorado****, condenando a embargante ao pagamento de honorários sucumbenciais ora fixados em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), nos termos do então vigente art. 20, § 4º, do CPC/73.*

Como se vê, o voto vencido no julgamento integrativo vislumbrou a existência de omissão passível de reverter o resultado inicial da apelação.

Nesse contexto, a despeito de a letra do art. 942 do CPC não determinar o julgamento ampliado para os embargos de declaração opostos contra acórdão em

Documento eletrônico VDA46298116 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 21/03/2025 19:50:14
Código de Controle do Documento: 5bc74b61-dec5-45a1-8e80-82f772fbc80f

apelação, é possível colher artigos doutrinários que sinalizam em favor da necessidade de se aplicar a aludida técnica também nesses casos, isto é, quando o julgado integrativo se der por maioria (g.n.):

> [...] será caso de ampliar o colegiado quando houver divergência no julgamento de embargos de declaração contra acórdão proferido em apelação (**já que a decisão dos embargos de declaração se integra ao julgamento embargado, e na hipótese da apelação qualquer divergência acarreta a ampliação do órgão julgador**).
> (CÂMARA, Alexandre Freitas. **A ampliação do colegiado em julgamentos não unânimes**. *RePro 282*, p. 264.)
>
> ***
>
> Os embargos de declaração têm sintonia com qualquer decisão e, consequentemente, podem ser suscitados para impugnar acórdão de apelação. **A dúvida: se houver divergência nos embargos de declaração julgados para retirar dúvidas do julgamento da apelação, utilizar-se-á a técnica do art. 942?** A resposta passa por três planos: a manutenção do resultado de unanimidade e a divergência ser somente sobre as dúvidas sanadas pelos embargos; ou **quando houver integração de omissão com votação divergente** ; ou, ainda, se resultar em efeitos infringentes para modificar parte do acórdão julgado e, assim, restar uma parte divergente. Na primeira hipótese, não haverá a incidência do art. 942, pelo fato de que não há divergência no julgamento da apelação, somente em possíveis dúvidas a serem sanadas. De outro modo, **nas outras duas hipóteses – integração de omissão ou efeitos infringentes – há a necessidade de utilizar-se a técnica do art. 942, justamente por representar, ainda que em sede de embargos, o real julgamento da apelação. Ou seja, com a divergência, deve parar o julgamento para a convocação dos novos julgadores, porém estes estarão limitados a analisarem somente o pedido analisado nos embargos, sem adentrar-se, em regra, a qualquer outro pedido sobre o qual não se embargou**.
> (LEMOS, Vinícius Silva. **A técnica de julgamento não unânime e as suas implicações procedimentais**. *Revista Brasileira de Direito Processual - RBDPro,* Belo Horizonte, ano 26, n. 101, pp. 332/333, jan./mar. 2018.)
>
> ***
>
> Outra questão gravita em torno dos **embargos de declaração. O julgamento não unânime desafia a técnica do art. 942**? Ora, se o acórdão proferido em sede de embargos declaratórios integra o julgado anterior **será possível interpretar que se aplica a regra**.
> (CÂMARA JÚNIOR, José Maria. **O art. 942 do CPC e a ampliação da colegialidade: questões e propostas de interpretação para dissipar dúvidas sobre a aplicação da regra**. *Panorama atual do novo CPC*. v 3. Coordenadores: LUCON, Paulo Henrique dos Santos. OLIVEIRA, Pedro Miranda. São Paulo: Empório do Direito, 2019, p. 284.)

Nessa mesma intelecção, ao apreciar casos semelhantes ao vertente, o STJ já se posicionou no sentido de que "*a técnica de julgamento ampliado, positivada no art. 942 do códex processual em vigor, deve ser observada nos embargos de declaração não unânimes decorrentes de acórdão de apelação,* ***quando a divergência for suficiente à alteração do resultado inicial, pois o julgamento dos embargos constitui extensão da própria apelação****, mostrando-se irrelevante o resultado majoritário dos embargos (se de*

Documento eletrônico VDA46298116 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 21/03/2025 19:50:14
Código de Controle do Documento: 5bc74b61-dec5-45a1-8e80-82f772fbc80f

rejeição ou se de acolhimento, com ou sem efeito modificativo)" (**REsp 1.786.158/PR**, relatora Ministra Nancy Andrighi, relator para acórdão Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de 1º/9/2020, g.n.).

Em reforço:

> *PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. TÉCNICA DE AMPLIAÇÃO DE JULGAMENTO.*
> *1. A técnica de ampliação de julgamento aplica-se na hipótese de julgamento de embargos de declaração que, por maioria de votos, altera o resultado unânime anteriormente havido no julgamento da apelação. Inteligência do art. 942 do CPC/2015. Precedente.*
> *2. Recurso especial provido.*
> (**REsp 2.104.910/RJ**, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 12/12/2023, DJe de 19/12/2023.)

> *AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO. COMISSÃO DE CORRETAGEM. TÉCNICA DE JULGAMENTO. ART. 942 DO CPC/2015. APLICAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VOTO DIVERGENTE. MODIFICAÇÃO DO JULGAMENTO. POSSIBILIDADE. DECISÃO AGRAVADA. MANUTENÇÃO.*
> *1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).*
> *2.* ***A decisão agravada está apoiada na jurisprudência atualmente consolidada no âmbito da Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que deve ser aplicada a técnica de julgamento ampliado nos embargos de declaração toda vez que o voto divergente possua aptidão para alterar o resultado unânime do acórdão de apelação.***
> *3. Agravo interno não provido.*
> (**AgInt nos EDcl no REsp 1.856.141/AM**, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 16/11/2021, DJe de 22/11/2021.)

> *AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO PARCIAL DE CONTRATO C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE E INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS.* ***ART. 942 DO CPC. TÉCNICA DE JULGAMENTO AMPLIADO. APELAÇÃO DESPROVIDA POR UNANIMIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS POR MAIORIA. VOTO DIVERGENTE COM APTIDÃO PARA ALTERAR O RESULTADO INICIAL DA APELAÇÃO. NECESSIDADE DE FORMAÇÃO DA MAIORIA QUALIFICADA. PRECEDENTES DE AMBAS AS TURMAS QUE COMPÕEM A SEGUNDA SEÇÃO DESTA CORTE.*** *DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. INTUITO MERAMENTE PROTELATÓRIO DA PRESENTE INSURGÊNCIA.*
> *AGRAVO INTERNO DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.*
> (**AgInt no AgInt nos EDcl no REsp 1.744.623/MT**, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 18/5/2021, DJe de 24/5/2021.)

> *AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. TÉCNICA DO JULGAMENTO AMPLIADO. ART. 942, § 3º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.*
> *1. A técnica de julgamento ampliado, diferentemente do que ocorria com os embargos infringentes do Código de Processo Civil de 1973, deverá ser utilizada quando o resultado do julgamento da apelação, ou do julgamento integrativo dos embargos de declaração, for não unânime, independentemente de ser julgamento que reforma ou mantém a sentença impugnada.*
> *2. Agravo interno a que se nega provimento.*
> (**AgInt nos EDcl no AREsp 1.820.599/MS**, relatora Ministra Maria Isabel

Documento eletrônico VDA46298116 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 21/03/2025 19:50:14
Código de Controle do Documento: 5bc74b61-dec5-45a1-8e80-82f772fbc80f

Gallotti, Quarta Turma, julgado em 4/11/2024, DJe de 7/11/2024.)

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. TÉCNICA DE JULGAMENTO AMPLIADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VOTO DIVERGENTE. APTIDÃO. MODIFICAÇÃO DO RESULTADO UNÂNIME. RECURSO DE APELAÇÃO. ART. 942 DO CPC/2015. CABIMENTO. RECURSO PROVIDO.

1. ***Deve ser aplicada a técnica de julgamento ampliado nos embargos de declaração toda vez que o voto divergente possua aptidão para alterar o resultado unânime do acórdão de apelação.***

2. Recurso especial provido para determinar o retorno dos autos à origem, a fim de que seja dada continuidade ao julgamento não unânime dos embargos de declaração, aplicando-se a técnica prevista do art. 942 do CPC/2015.

(**REsp 1.910.317/PE**, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 2/3/2021, DJe de 11/3/2021.)

Na espécie, a Corte regional, contudo, compreendeu que "*não há previsão legal acerca da aplicação da aludida técnica em sede de Embargos de Declaração* [...]*, limitando-se o diploma processual a prever a sua incidência nos julgamentos de apelação, agravo de instrumento e ação rescisória, sendo certo que eventual aplicação da técnica a todos os julgamentos derivados do julgamento original do recurso gerariam eternização dos processos e possível afronta ao princípio da duração razoável do processo*" (fl. 490).

Logo, ao deixar de aplicar à espécie a técnica de julgamento ampliado no exame dos embargos de declaração de fls. 375/382, o Tribunal *a quo* incorreu, a um só tempo, em negativa de vigência ao art. 942 do CPC e em *error in procedendo*, sendo, por isso, de rigor o retorno dos autos à origem para que prossiga na análise colegiada do recurso integrativo, desta feita, observando-se o aludido rito legal ampliado.

ANTE O EXPOSTO, dou provimento ao recurso especial da **Fazenda Nacional** e determino o retorno dos autos ao Tribunal de origem, a fim de que dê continuidade ao julgamento dos embargos de declaração opostos pelo Fisco Nacional (fls. 375/382), consoante a liturgia do art. 942 do CPC.

É como voto.

Documento eletrônico VDA46298116 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 21/03/2025 19:50:14
Código de Controle do Documento: 5bc74b61-dec5-45a1-8e80-82f772fbc80f

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA

Número Registro: 2023/0156208-0 **PROCESSO ELETRÔNICO** **REsp 2.072.052 / RJ**

Números Origem: 00004288420124025103 201251030004287 4288420124025103

PAUTA: 11/03/2025 JULGADO: 11/03/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro **SÉRGIO KUKINA**

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. CARLOS RODOLFO FONSECA TIGRE MAIA

Secretária
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA

AUTUAÇÃO

RECORRENTE	:	FAZENDA NACIONAL
RECORRIDO	:	AGRÍCOLA SANTA OLGA LTDA
ADVOGADO	:	FREDERICO GONCALVES RIBEIRO NETO - RJ093787

ASSUNTO: DIREITO TRIBUTÁRIO - Contribuições - Contribuições Especiais - FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço

CERTIDÃO

Certifico que a egrégia PRIMEIRA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:

A PRIMEIRA TURMA, por unanimidade, deu provimento ao recurso especial, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.

Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues (Presidente) e Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator.

Documento eletrônico VDA46072101 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑÃ, PRIMEIRA TURMA Assinado em: 11/03/2025 17:43:13
Código de Controle do Documento: 49DE8191-5EC0-40DC-999C-F071A01667B8